

한국가스공사 상임감사위원

주의·경고 요구 및 통보

일련번호 제23-공급종합-46호

제목 2021년 공급분야 종합감사 전말관리 소홀

소관부서 건설본부 ▶▶▶▶처, ▷▷▷▷단

조치부서 ☹☹☹☹본부 ★★☆☆처, 건설본부 ▷▷▷▷단

내용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 ㄱㄱㄱㄱ부(구 ㉠㉠㉠㉠부)는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 천연가스 공급배관 건설공사의 토건분야 설계업무와 설계 관련 지침 개발 및 관리업무를 담당하고 있다.

▷▷▷▷단 >>안전건설사무소(구 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ본부 \$\$\$사무소)는 관할지역 건설공사의 시공 및 안전관리를 총괄하면서 설계변경 및 정산업무를 담당하고 있으며, “㉠㉠~㉠㉠ 천연가스 공급시설 건설공사”(계약상대자: ☺☺☺☺주, 계약기간: 2019. 5. 16.~2021. 11. 30.)와 “☹☹~㉠㉠ 천연가스 공급시설 건설공사”(계약상대자: ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 주, 계약기간: 2019. 6. 5.~2022. 2. 15.)를 관리·감독하였다.

2. 관계규정 및 판단근거

「공사계약일반조건」 제19조 및 제19조의5에 따르면 당공사가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있으며, 제20조에 따르면 설계변경으로 인해 공사량의 증감이 발생하는 경우에는

계약금액 조정을 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 동 규정 제24조 제1항에 따르면 당공사는 계약이 체결되었거나 계약 이행 이후라도 계약상대자가 허위자료 제출 등 신의성실에 위반되는 행위를 하여 계약금액 결정에 중대한 영향을 미쳤을 경우에는 상호 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다고 되어 있으며, 제2항에 따르면 제1항에 의하여 계약금액 환수의 사유가 발생하였을 경우에는 계약상대자에게 지급할 지급금에서 이를 공제할 수 있으며, 공제할 지급금이 없을 경우에는 당공사가 정한 소정기일까지 계약상대자는 이를 납부하여야 한다고 되어 있다.

한편, 상임감사위원회는 2021. 8. 17. “2021년 공급분야 종합감사” 결과에 따라 한국형 동상방지층 설계법을 적용하여 공급관리소 구내도로 포장설계 기준을 개선토록 하면서 【별표】 ‘도로포장 개선 처분요구 내역’과 같이 시공 예정인 위 “㉔㉔~㉔㉔ 천연가스 공급시설 건설공사”와 “㉔㉔~㉔㉔ 천연가스 공급시설 건설공사” 등 8건 건설공사의 공급관리소 도로포장두께를 재산정하여 설계변경한 후 111,925,943원을 감액하도록 구 ㉔ ㉔ ㉔ ㉔ 처(현 ▶▶▶▶처)에 처분 요구하였다.

따라서 ▶▶▶▶처 ㉔ ㉔ ㉔ ㉔ 부는 감사처분요구에 따라 8건 건설공사의 설계도서를 변경한 후 현장 시공부서에 송부했어야 하며, ▷▷▷▷단 >>안전건설사무소 등 각 시공부서는 관할 건설공사의 변경된 설계도면에 따라 시공한 뒤 감소된 공사량을 반영하여 계약금액 조정 시 감액 정산해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 상기 처분요구 건에 대한 조치결과를 확인한 결과, 【표 1】 과 같이 8건 건설공사 중 “㉔㉔~㉔㉔ 천

연가스 공급시설 건설공사” 등 5건은 설계변경 후 감액 조치를 완료하였고, “㉠㉡㉢㉣ 천연가스 공급시설 건설공사”의 경우 ㉢㉣관리소의 위치변경 및 토지매입 지연으로 건설공사가 지연되어 감액 조치 예정인 것으로 확인되었다.

【표 1】공급관리소 도로포장두께 설계변경 및 감액 조치 현황

순번	공사명	계약상대자	계약기간	조치 여부	비 고
1	㉠㉡~㉢㉣	㉤㉥㉦㉧(주)	2019. 5. 16.~2021. 11. 30.	미완료	설계변경 미시행
2	㉤㉥~㉦㉧	㉨ ㉨ ㉨ ㉨(주)	2019. 6. 5.~2022. 2. 15.	미완료	감액정산 누락
3	㉩㉪~㉫㉬	㉭ ㉭ ㉭ ㉭(주)	2020. 2. 14.~2021. 11. 30.	조치 완료	
4	㉯㉰㉱	㉲㉳㉴㉵(주)	2020. 2. 29.~2023. 9. 30.	조치 완료	
5	㉷㉸~㉹㉺	(주)㉻㉼㉽㉾	2020. 8. 28.~2022. 1. 31.	조치 완료	
6	㉽㉾~㉿	㊀㊁㊂㊃(주)	2020. 8. 28.~2023. 8. 30.	조치 예정	공기연장
7	㊄㊅~㊆㊇ 1공구	㊈㊉㊊㊋(주)	2020. 9. 21.~2022. 6. 30.	조치 완료	
8	㊄㊅~㊆㊇ 2공구	㊌㊍㊎㊏(주)	2020. 9. 21.~2022. 10. 25.	조치 완료	

※ 출처: 확인서 “21년 공급종합가사 처분조치 미이행 관련 건”(▶▶▶▶처 ㉱㉲㉳부)

그런데 >>안전건설사무소(구 ㉴㉵㉶㉷본부 ㉸㉹사무소) 관할 “㉠㉡~㉢㉣ 천연가스 공급시설 건설공사”와 “㉤㉥~㉦㉧ 천연가스 공급시설 건설공사”의 경우에는 이미 준공되었음에도 감액 시정되지 않았다.

가. ㉠㉡~㉢㉣ 천연가스 공급시설 건설공사의 경우

구 ㉴㉵㉶㉷㉸㉹부는 2021. 6. 25. ‘2021년 공급분야 종합감사’ 수감 시 감사실의 자료제출 요청에 따라 【표 2】와 같은 내용으로 공급관리소 도로포장 두께 변경 계획 및 감액금액 자료를 제출¹⁾하면서, ㉢㉣관리소 등 4개 신증설 관리소의 도로포장 공종의 시공이 미착수되었으므로 설계변경 후 16,397,793원을 감액할 수 있다고 하였다.

1) 출처 : 확인서 도로포장 설계에 관한 건(2021. 6. 25)

【표 2】㉔㉔~㉔㉔ 건설구간 세부 감액 산출 내역

구 분	㉔㉔관리소	㉔㉔관리소	합계
절감 예상액	8,124,474	8,273,319	16,397,793

※ 출처: 확인서 " '21년 공급종합감사 처분조치 미이행 관련 건"(▶▶▶▶▶처 ㉔㉔부)

이에 따라 동 건설공사의 도로포장두께에 대한 설계변경 및 감액 건은 2021. 8. 17. 공급분야 종합감사 처분요구 시 포함되었으나, 구 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔부는 동 건설공사 도로포장두께의 설계변경을 시행하지 아니하였고, 그 결과 동 건설공사의 감사처분 요구사항에 대한 조치를 할 수 없게 되었다.

이를 구체적으로 살펴보면, 2021. 9. 14. 동 건설공사의 계약상대자인 ㉔㉔㉔ ㉔(주)가 제출한 ‘주배관 및 공급관리소 포장계획 공정표’²⁾에는 2021. 11. 1.부터 2021. 11. 15.까지 공급관리소의 도로포장을 시행할 계획이라고 되어 있으며, 준공 시점이 임박한 2021. 11. 8. 제출한 ‘잔여공정표’³⁾에도 【표 3】과 같이 2021년 11월초에 각 공급관리소별 보조기층 및 동상방지층을 순차 시공한 것으로 확인되었다.

【표 3】㉔㉔~㉔㉔ 공급관리소 보조기층 및 동상방지층 상세 시공계획

구 분	㉔㉔관리소	㉔㉔관리소	㉔㉔관리소(증설)	㉔㉔관리소(증설)
시공계획	11. 15.~11. 17.	11. 10.~11. 12.	11. 16.	기완료

※ 출처: ㉔㉔㉔㉔ ㉔㉔㉔㉔ 제21-357호(2021. 11. 8.) "[㉔㉔~㉔㉔] 예정공정표 제출"

이에 감사처분 조치 가능기간은 처분요구서 통보일(2021. 9. 16.)로부터 도로포장 착수일(2021. 11. 1.)까지 약 1.5개월(25영업일)이 확보되었으나, 설계변경 구비서류 작성(설계도면 변경 등) 및 착수준비 일정(자재·장비·이력 수급 등)을 고려한다면 해당 기간 내 감사처분 조치 이행은 사실상 불가능한 상황이었다.

그런데도 구 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔부는 처분요구서 통보 약 3개월 전인 확인서 작성 시

2) ㉔㉔㉔㉔ ㉔㉔㉔㉔ 제21-308호(2021. 9. 14.) “주배관 및 공급 관리소 포장계획 공정표 제출”

3) ㉔㉔㉔㉔ ㉔㉔㉔㉔ 제21-357호(2021. 11. 8.) “[㉔㉔~㉔㉔] 예정공정표 제출”

점(2021. 6. 25.)부터 설계변경 절차에 착수하는 등 선제적 조치를 취하거나, 감사 처분결과 이의신청 기간에 해당 사실을 알리고 정정을 요청하는 등 감사처분 이행을 위한 적극적 조치를 취하지 아니하였다.

나. ◎◎~㉠㉡ 천연가스 공급시설 건설공사의 경우

구 ㉠㉠㉠㉠본부 §§사무소는 2021. 9. 30. ‘21년 공급분야 종합감사 처분요구(2021. 9. 16.)에 따라 동 건설공사의 ㉠㉡관리소와 ㉠㉡관리소의 도로포장 두께가 【표 4】와 같이 변경될 예정임을 동 건설공사의 계약상대자인 ㉠㉠㉠㉠(주)에게 공사지시서를 발송하여 미리 알게 하였으며, 이후 ㉠㉠㉠㉠㉠부로부터 변경된 설계도면을 송부 받아 2021. 11. 9. 계약상대자에게 전달하였다.

【표 4】 ◎◎~㉠㉡구간 공급관리소 도로포장두께 설계변경 현황

구 분	당 초	변 경
표층	5cm	5cm
기층	10cm	10cm
보조기층	20cm	15cm
동상방지층	20cm	-
합 계	55cm	30cm

※ 출처: 공사지시서 §§사무소(㉠㉠)-235(2021. 9. 30.) “㉠㉡·㉠㉡ 관리소 포장부 보조기층 및 선택층 변경 시공 알림”

또한, 공사주관부서인 구 ㉠㉠㉠㉠부는 2021. 11. 4. ◎◎~㉠㉡구간 공급관리소 내 포장두께 재산정 관련하여 감액 요청하는 문서를 각 지역본부 §§사무소에 송부하였고, 2022. 2. 15. 작성한 동 건설공사 준공도면에도 포장두께는 당초 55cm에서 30cm로 변경 시공한 것으로 표현되어 있어, 동 감액 건에 대한 타당성은 공사감독부서인 구 ㉠㉠㉠㉠본부 §§사무소와 계약상대자인 ㉠㉠㉠㉠(주) 모두 충분히 인지할 수 있는 상황이었다.

그런데도 구 ㉠㉠㉠㉠본부 §§사무소는 설계변경 이후 총 3차례에 걸쳐 설계

변경으로 인한 계약금액을 조정(1차변경: 2021. 11. 15., 2차변경: 2022. 4. 29., 정산변경: 2022. 8. 11.)하는 동안 계약상대자가 제출한 계약금액조정 청구내용에 동 감액 건이 반영되지 않았음에도 이를 면밀히 검토하지 않은 상태에서 계약금액을 조정하였고, 그 결과 도로포장 설계 및 시공 개선에 따른 절감액 24,921,220원이 감액되지 않고 계약이 종료되었다.

특히, 구 ○○○○부가 감액 요청 문서를 보낸 시점(2021. 11. 4.)과 1차 계약금액 조정 시행일(2021. 11. 15.)이 단 11일 밖에 차이가 나지 않아 동 감액 건에 대한 충분한 인지가 가능했음에도 §§사무소는 1차 계약금액 조정 시 동 감액 건을 추가 반영하지 아니하였다.

한편, 동부서는 이번 공급분야 종합감사기간에 감사의견에 따라 동 감액 누락 건에 대한 시정을 위하여 계약상대자에게 총 2차례에 걸쳐 환수를 요청(2023. 2. 17., 2023. 3. 10.)하였으나, 계약상대자는 2023. 3. 23. 회신하면서 환수 요청금액 중 3,740,000원(부가가치세 포함)만을 인정한다고 하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶처 ○○○○부는 이번 감사 건과 관련하여 별도 의견을 제시하지 않았다.

▷▷▷▷단 >>안전건설사무소는 추후 계약상대자가 계약금액 조정에 대한 청구 소송을 진행할 예정인 바, 향후 소송 진행 시 해당금액을 포함하는 등 환수를 위해 지속적으로 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

① 감사 처분요구에 따른 공급관리소 도로포장두께 설계변경(㉔㉔~㉔㉔ 구간) 및
전말관리를 소홀히 한 담당자와 관리책임자에 엄중 경고 조치하시기 바라며,
(경고)

② 건설공사 계약금액 조정 시 공급관리소 도로포장두께 개선(㉔㉔~㉔㉔ 구간)에
따른 감액 건을 누락한 담당자에 엄중 경고 조치하시고, 관리책임자에게 주의를
촉구하시기 바랍니다. (경고, 주의)

▷▷▷▷단장은

계약상대자가 환수 동의한 3,740,000원을 선 환수하고, 현장상황을 고려하여 소
송 등 추가 환수 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

[관련자(경고)]

ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 처 ㉔㉔㉔㉔부 차장 TTA (現 ▶▶▶▶처 ㄱㄱㄱㄱ부)
ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 처 ㉔㉔㉔㉔부 부장 AAA (現 ▷▷▷▷단 ㉔㉔안전건설사무소)
㉔㉔㉔㉔본부 §§사무소 차장 GGG (現 ㉔㉔㉔㉔본부 ㉔㉔㉔㉔부)

[관련자(주의)]

㉔㉔㉔㉔본부 §§사무소 부장 GGA (現 우우우우우단 %%부)

[관련부서]

▷▷▷▷단 >>안전건설사무소

【별표】

도로포장 개선 처분요구 내역

공사명		설계 단면	개선 단면	증 감 (원)
④④~⑥⑥ ⑦⑦~⑧⑧ ⑨⑨~⑩⑩ ⑪⑪ ⑫⑫~⑬⑬ ⑭⑭~⑮⑮ ⑯⑯~⑰⑰ 1공구 ⑱⑱~⑲⑲ 2공구	㉔㉔~㉕㉕ (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm, 선택층 15cm)	포장두께 45cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm, 선택층 15cm)	포장두께 30cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm)	△16,397,793
	㉖㉖~㉗㉗ (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 선택층 20cm)	포장두께 55cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 선택층 20cm)	포장두께 30cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm)	△24,921,220
	㉘㉘~㉙㉙ (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 선택층 30cm)	포장두께 65cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 선택층 30cm)	포장두께 50cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 선택층 15cm)	△9,438,000
	㉚㉚ (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm)	포장두께 35cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm)	포장두께 30cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm)	△16,914,931
	㉛㉛~㉜㉜ (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm, 선택층 15cm)	포장두께 45cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm, 선택층 15cm)	포장두께 30cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm)	△6,335,133
	㉝㉝~㉞㉞ (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm, 선택층 15cm)	포장두께 45cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm, 선택층 15cm)	포장두께 30cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 15cm)	△18,112,994
	㉟㉟~㊀㊀ 1공구 (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 선택층 20cm)	포장두께 55cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 선택층 20cm)	포장두께 35cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm)	△17,422,427
	㊁㊁~㊂㊂ 2공구 (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 선택층 20cm)	포장두께 55cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 선택층 20cm)	포장두께 35cm (표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm)	△2,383,445
	소 계			△111,925,943

※ 출처: 처분요구서 21-공급종합-15호 “도로포장 설계 및 시공 부적정”

※ 출처: 처분요구서 21-공급종합-15호 “도로포장 설계 및 시공 부적정”